

1008056-88.2022.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: CAROLINA SANTA ROSA SAYEGH

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... autos que a parte autora foi vítima de roubo e então obrigada a entregar os seus cartões e, ainda, a informar-lhes a senha e chaves de acesso. Ora, é certo que, no caso, a parte autora foi vítima da ação de criminosos ocorrida fora da agência bancária e cedeu o seu cartão e senha aos criminosos mediante ameaça. Não desconheço que o E. Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro nº 835, São Paulo - SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1008056-88.2022.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008056-88.2022.8.26.0016

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Isabel Learte de Moraes e outro

Requerido:

Itaú Unibanco S.a e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA SANTA ROSA SAYEGH

VISTOS.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95.

FUNDAMENTO.

Finda a instrução processual, o feito está em termos de julgamento.

Não há que se falar em ilegitimidade de parte, pois a responsabilidade do réu é matéria de mérito.

No mérito, não vislumbro, na hipótese, responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos pela parte autora, eis que não há prova suficiente do nexo causal.

Em tese, a instituição ré é responsável, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados à parte autora, isto porque, trata-se aqui da hipótese de responsabilidade objetiva do prestador de serviços, na forma prevista no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando a narrativa dos fatos pela parte autora na própria petição inicial, contudo, chego à conclusão de que estão presentes as excludentes de responsabilidade do caso fortuito.

Com efeito, colhe-se dos autos que a parte autora foi vítima de roubo e então obrigada a entregar os seus cartões e, ainda, a informar-lhes a senha e chaves de acesso. Ora, é certo que, no caso, a parte autora foi vítima da ação de criminosos

ocorrida fora da agência bancária e cedeu o seu cartão e senha aos criminosos mediante ameaça.

Não desconheço que o E. Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmando no sentido de que: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479).

Com base no entendimento sumulado, faz-se necessário analisar se débitos ocorridos no curso de extorsão mediante sequestro, ou outro crime patrimonial, é hipótese de fortuito interno, inapto ao rompimento do nexo de causalidade, ou fortuito externo, apto o afastamento do nexo.

A jurisprudência prevalente deste E. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que se trata de fortuito externo. A saber:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais e materiais - Incontroverso que a autora foi vítima do crime de extorsão mediante sequestro, no qual criminosos mediante ameaças de morte, exigiram o cartão e a senha da apelante para que eles realizassem operações bancária - Evento que configura fato de terceiro, a excluir a responsabilidade do estabelecimento bancário - Precedentes da Corte - Réu que agiu diligentemente ao efetuar o bloqueio do cartão, assim que comunicado do crime - A exigência de confirmação de informações e senha pessoal para bloqueio do cartão decorre da necessidade de preservação da segurança do sistema de identificação da própria correntista - Ausente ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade indenizatória - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido e, por ser a sentença proferida já na vigência do NCPC, são majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do NCPC). (TJSP; Apelação 1002291-54.2017.8.26.0100; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/01/2018; Data de Registro: 08/01/2018)

Ação de indenização por danos materiais e morais pelo procedimento sumário com tutela antecipada e obrigação de fornecer documentos. Sequestro relâmpago.

Sentença. Improcedência. Apelação da autora. Cerceamento de defesa não caracterizado. Sequestro relâmpago ocorrido em via pública é hipótese de fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira pelos débitos efetuados. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Jurisprudência deste e. TJSP.

Sentença mantida. Elevação dos honorários sucumbenciais. Recurso desprovido, com observação. (TJSP; Apelação 1001672-04.2015.8.26.0001; Relator (a): Virgílio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/01/2018; Data de Registro: 16/01/2018).

Desta feita, não há defeito na prestação dos serviços bancários uma vez que a ocorrência do crime em questão caracteriza hipótese de fortuito externo, causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O crime praticado contra a correntista não ocorreu nas dependências da agência bancária, nem em eventual estacionamento oferecido pelo banco, na via pública.

Assim, pese a infelicidade do ocorrido, ausente o nexo causal, não há como imputar ao banco a responsabilidade pelo ressarcimento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nesta fase processual.

Na hipótese de recurso, deverá o recorrente observar o prazo de dez dias úteis, bem como o enumerado no Enunciado n. 13 do Colégio Recursal (O preparo no Juizado Especial Cível, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do artigo 4º da Lei n. 11.608/03, alterada pela Lei 15.855/2015, sendo no mínimo de cinco UFESP's para cada parcela).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Sentença publicada em audiência.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA